



P U T U S A N

Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **BAMBANG SAPUTRA alias BAMBANG bin A. BAKAR;**
- Tempat Lahir : Mangun Jayo;
- Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/19 November 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Mangun Jayo, RT 000 RW 000, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **M. DEKY alias DEKY bin (almarhum) BAIHAKI;**
- Tempat Lahir : Mangun Jayo;
- Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/27 Desember 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro, RT 013 RW 004, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **RAIS alias RAIS bin YAHYA;**
- Tempat Lahir : Lubuk Landai;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/22 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Suka Jaya, RT 000 RW 000,
Kecamatan Muko-Muko Bathin VII,
Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

IV. Nama : **A. BAKAR alias BAKAR bin JOHAR;**

Tempat Lahir : Mangun Jayo;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/1 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mangun Jayo, RT 000 RW 000,
Kecamatan Muko-Muko Bathin VII,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 September 2025;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 18 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG SAPUTRA alias BAMBANG bin A. BAKAR, Terdakwa II. M. DEKY alias DEKY bin (almarhum) BAIHAKI, Terdakwa III. RAIS alias RAIS bin YAHYA, dan Terdakwa IV. A. BAKAR alias BAKAR bin JOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana telah “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, termasuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. BAMBANG SAPUTRA alias BAMBANG bin A. BAKAR, Terdakwa II. M. DEKY alias DEKY bin (almarhum) BAIHAKI, Terdakwa III. RAIS alias RAIS bin YAHYA, dan Terdakwa IV. A. BAKAR alias BAKAR bin JOHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merek Xinlung wama biru;
 - 1 (satu) unit keong;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8118DK748749, Nomor Mesin JF81E1742971, dengan Nomor Polisi terpasang BH 4911 UG;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Vario wama putih dengan Nomor Rangka MH1JF8111BK333933, Nomor Mesin JF81E1332029, tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z tanpa kap dengan Nomor Rangka B2P20058K75, Nomor Mesin 2P2-740812; tanpa Nomor Polisi;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFW111FK215701, Nomor Mesin JFW1E1218427 dengan Nomor Polisi terpasang BH 3159 PV;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) potong selang gabang warna putih;
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
- 1 (satu) potong selang;
- 1 (satu) potong pipa paralon warna putih;
- 4 (empat) buah karet panbel;
- 2 (dua) lembar karpet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 315/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrb tanggal 19 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG SAPUTRA alias BAMBANG bin A. BAKAR, Terdakwa II. M. DEKY alias DEKY bin (almarhum) BAIHAKI, Terdakwa III. RAIS alias RAIS bin YAHYA, dan Terdakwa IV. A. BAKAR alias BAKAR bin JOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan) dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merek Xinlung warna biru;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keong;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) potong selang gabang warna putih;
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
- 1 (satu) potong selang;
- 1 (satu) potong pipa paralon warna putih;
- 4 (empat) buah karet panbel;
- 2 (dua) lembar karpet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8118DK748749, Nomor Mesin JF81E1742971 dengan Nomor Polisi terpasang BH 4911 UG;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. A. Bakar alias Bakar bin Johar;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8111BK333933, Nomor Mesin JF81E1332029 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Deky alias Deky bin (almarhum) Baihaki;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z tanpa kap dengan Nomor Rangka B2P20058K75, Nomor Mesin 2P2-740812 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Bambang Saputra alias Bambang bin A. Bakar;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFW111FK215701, Nomor Mesin JFW1E1218427 dengan Nomor Polisi terpasang BH 3159 PV;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rais alias Rais bin Yahya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/PID.SUS-LH/2026/PT JMB tanggal 21 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 315/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrb tanggal 19 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman dan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG SAPUTRA alias BAMBANG bin A. BAKAR, Terdakwa II. M. DEKY alias DEKY bin (almarhum) BAIHAKI, Terdakwa III. RAIS alias RAIS bin YAHYA, dan Terdakwa IV. A. BAKAR alias BAKAR bin JOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan);
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8118DK748749, Nomor Mesin JF81E1742971 dengan Nomor Polisi terpasang BH 4911 UG;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8111BK333933, Nomor Mesin JF81E1332029 tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z tanpa kap dengan Nomor Rangka B2P20058K75, Nomor Mesin 2P2-740812 tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFW111FK215701, Nomor Mesin JFW1E1218427 dengan Nomor Polisi terpasang BH 3159 PV;Dirampas untuk Negera;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 315/Pid.Sus-LH/2025/PN Mrb tanggal 19 Desember 2025 untuk selebihnya;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 315/Akta Pid.Sus-LH/2025/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo melalui layanan aplikasi e-Berpadu pada tanggal 26 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan hukum mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga mohon penjatuhan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan menyiapkan peralatan pendukung dan menempatkan pada posisinya masing-masing;
 - Bahwa peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I berperan sebagai pemegang selang tembak di dalam lubang tambang, Terdakwa II berperan sebagai pengatur gas mesin untuk menyedot material yang ada di dalam lubang tambang, Terdakwa III berperan untuk mencangkul di dalam lubang tambang untuk membersihkan sampah dan ranting-ranting kayu yang ada di dalam lubang tambang, dan Terdakwa IV berperan mencangkul di dalam lubang tambang untuk membersihkan sampah dan ranting-ranting kayu yang ada di dalam lubang tambang, namun tugas tersebut tidak baku sehingga Para Terdakwa saling bergantian melakukan tugas tersebut;
 - Bahwa mekanisme pembagian keseluruhan hasil penambangan emas sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemilik lokasi (Saudara Syargawi), 40% (empat puluh persen) untuk pemilik mesin (Saudara Syargawi), dan 40% (empat puluh) persen dibagikan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan berdampak adanya limbah penambangan dibuang aliran sungai sehingga sungai menjadi tercemar dan keruh;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, ancaman pidananya diubah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberlakukan asas *lex favor reo*, maka ketentuan ancaman pidana yang baru tersebut diberlakukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tentang perubahan ancaman pidana atas tindak pidana yang terbukti, peran Para Terdakwa, dan dampak yang ditimbulkan. Demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas dengan putusan lain, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus diperbaiki;
- Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8118DK748749, Nomor Mesin JF81E1742971 dengan Nomor Polisi terpasang BH 4911 UG, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8111BK333933, Nomor Mesin JF81E1332029 tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z tanpa kap dengan Nomor Rangka B2P20058K75, Nomor Mesin 2P2-740812 tanpa Nomor Polisi, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Scoopy warna hitam dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JFW111FK215701, Nomor Mesin JFW1E1218427 dengan Nomor Polisi terpasang BH 3159 PV. Oleh karena tidak terdapat bukti diperoleh dari hasil kejahatan, atau merupakan barang kejahatan, atau merupakan barang yang secara terus menerus dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/PID.SUS-LH/2026/PT JMB tanggal 21 Januari 2026 yang mengubah Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/PID.SUS-LH/2026/PT JMB tanggal 21 Januari 2026 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BUNGO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/PID.SUS-LH/2026/PT JMB tanggal 21 Januari 2026 yang mengubah Putusan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/PID.SUS-LH/2026/PT JMB tanggal 21 Januari 2026 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang bukti menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
2. Menetapkan status barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merek Xinlung warna biru;
 - 1 (satu) unit keong;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) potong selang gabang warna putih;
 - 1 (satu) potong selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) potong selang;
 - 1 (satu) potong pipa paralon warna putih;
 - 4 (empat) buah karet panbel;
 - 2 (dua) lembar karpet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8118DK748749, Nomor Mesin JF81E1742971 dengan Nomor Polisi terpasang BH 4911 UG;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. A. Bakar alias Bakar bin Johar;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Vario warna putih dengan Nomor Rangka MH1JF8111BK333933, Nomor Mesin JF81E1332029 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Deky alias Deky bin (almarhum) Baihaki;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z tanpa kap dengan Nomor Rangka B2P20058K75, Nomor Mesin 2P2-740812 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Bambang Saputra alias Bambang bin A. Bakar;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFW111FK215701, Nomor Mesin JFW1E1218427 dengan Nomor Polisi terpasang BH 3159 PV;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rais alias Rais bin Yahya;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 21 April 2026** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus-LH/2026